Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số: DN17/2016HHDNNB
Vv: Một số thắc mắc về Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2016

Kính gửi: **Bộ Khoa học và Công nghệ**

Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Bộ Khoa học và Công nghệ đã luôn thấu hiểu, hỗ trợ Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JBAV) trong suốt thời gian qua.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ Khoa học Công nghệ đã luôn ủng hộ chân thành ý kiến của JBAV liên quan đến Thông tư 23/2015/TT-BKHCN, cũng như đã phúc đáp nhanh chóng thư yêu cầu chúng tôi đề xuất lên Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Kế hoạch Đầu tư vào ngày 9/5/2016. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cảm ơn quý Bộ đã dành thời gian gặp gỡ trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn cho chúng tôi vào ngày 17/6/2016.

Tuy nhiên, chúng tôi vô cùng quan ngại trước việc nếu Thông tư này được thực thi vào ngày 1/7/2016, sẽ không thể được áp dụng một cách thuận lợi và phát sinh trở ngại lớn trong việc thực hiện, chính vì vậy, chúng tôi xin gửi một số điểm quan ngại và đề xuất cải tiến của JBAV như đã trao đổi tại buổi gặp gỡ với quý Bộ vào ngày 17/6/2016 vừa qua.

Theo như kế hoạch, Thông tư này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2016, vì vậy chúng tôi kính mong nhận được phúc đáp của quý Bộ bằng văn bản trước ngày 28/6.

A) Nội dung về danh mục máy móc đã qua sử dụng

Trong công văn phúc đáp (số 2211/BKHCN-DTG) của quý Bộ, chúng tôi đã nhận được câu trả lời với nội dung: cần liệt kê giải trình về công nghệ liên quan đến thông số kỹ thuật của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (sau đây gọi là "máy móc đã qua sử dụng") dự kiến nhập khẩu, nhưng không yêu cầu biểu mẫu nhất định. Ngoài ra, trong buổi gặp gỡ trao đổi với quý Bộ vào ngày 17/6/2016 vừa qua, chúng tôi cũng nhận được phúc đáp rằng việc giải trình công nghệ cơ bản của máy móc đã qua sử dụng không đòi hỏi phải theo biểu mẫu nhất định, vì vậy, chúng tôi đã soạn bản thảo danh mục máy móc đã qua sử dụng để trình lên Cục cấp giấy chứng nhận đầu tư. Chúng tôi muốn làm rõ các nội dung cần thiết sao cho phù hợp với yêu cầu của Thông tư này, vì vậy kính mong quý Bộ xác nhận và chỉ ra những vấn đề còn thiếu sót trong nội dung bản thảo này.

Hơn nữa, trong buổi gặp gỡ trao đổi vừa qua, chúng tôi có nghe thông tin từ quý Bộ cho biết về việc gửi kèm cả văn bản giải thích lý do nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng; tuy nhiên, việc này vẫn chưa được quy định rõ trong Thông tư 23, chúng tôi nghĩ rằng đây là nội dung không cần quy định đặc biệt. Kính mong quý Bộ cho biết quy định làm căn cứ về việc trình văn bản lý do nhập khẩu.

Ngoài ra, theo điều 6 khoản 2, trong trường hợp tại thời điểm xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư đã gửi danh sách máy móc đã qua sử dụng, thì đối với máy móc đã qua sử dụng không thỏa mãn quy định tại điều khoản 1, cụ thể trong trường hợp nào cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ cho phép nhập khẩu, trường hợp nào không cho phép nhập khẩu. Để tăng khả năng dự đoán hợp lý đối với nhà đầu tư, chúng tôi hy vọng quý Bộ quy định rõ bằng văn bản về tiêu chuẩn làm thước đo đánh giá việc có nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng hay không.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

B) Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường

Để nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng, đòi hỏi phải đáp ứng các yêu cầu sau: ① Không quá 10 năm kể từ ngày sản xuất, và ② Đạt tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN), hoặc tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam, hoặc tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường (Điều 6 Khoản 1, Điều 10 Khoản 1). Tại buổi gặp gỡ trao đổi vừa qua, chúng tôi có đặt câu hỏi về việc trong số các tiêu chuẩn liên quan, "Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường" có chỉ ra bất cứ tiêu chuẩn nào cụ thể không, và nhận được câu trả lời cho biết nếu phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế của bất cứ nước nào trong G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên, để nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng, nếu không nằm trong phạm vi ngoại lệ đã chỉ định, cần phải nộp giấy chứng nhận chứng minh sự phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng (Điều 7 Khoản 2); ngoài ra, ngay cả khi phát hành giấy chứng nhận liên quan, cũng cần xác định cụ thể các tiêu chuẩn trên, vì thế, chúng tôi hy vọng các tiêu chuẩn này được quy định một cách rõ ràng, cụ thể bằng văn bản. Chúng tôi hy vọng quý Bộ phát hành công văn chính thức để xác nhận những quy định của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường ít nhất cũng bao gồm những tiêu chuẩn phổ biến như: ISO (International Organization for Standardization), IEC (International Electro technical Commission), ITU (International Telecommunication Union), JIS (Japanese Industrial Standards), PSE (Product Safety Electrical Appliance & Material), EN (European Norm), CENELEC (Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique), ETSI (European Telecommunications Standards Institute), CEN (Comite Europeen de Normalisation), CE (Conformite Europeenne), DIN (Deutche Industrie Normen), BS (British Standards), NF (Norme francaise), ANSI (American National Standards Institute), UL (Underwriter's Laboratories Incorporated), FCC (Federal Communications Commission), IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers), MIL (Military Standard), ASTM (American Society for Testing and Materials), SAE (Society of Automotive Engineers), NEMA (National Manufacturers Association), CSA (Canadian Standards Association).

Ngoài ra, trong buổi gặp gỡ trao đổi vừa qua chúng tôi đã đặt câu hỏi về việc nếu nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng được ký kết hợp đồng kể từ ngày 1/7/2016 trở đi, hoặc được gửi hàng từ ngày 1/7, cần phải có Giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn; tuy nhiên, trong hoàn cảnh các tiêu chuẩn cũng chưa được làm rõ, việc các nhà đầu tư có thể lấy được Giấy chứng nhận hợp chuẩn quốc tế về tính an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường từ các công ty chế tạo máy móc, thiết bị đã qua sử dụng là vô cùng khó khăn. Ngoài ra, trong thời điểm hiện tại, do Cơ quan giám định chưa được công bố, việc liên kết với Công ty giám định phát hành Giấy chứng nhận có đủ điều kiện phù hợp với Điều 6 Khoản 1 đưa ra bởi Cơ quan giám định cũng gặp khó khăn, nên trong hoàn cảnh hiện tại, có thể dễ dàng hình dung được những trở ngại to lớn sẽ phát sinh trong công tác thực hiện khi thông tư 23 có hiệu lực. Vì vậy, chúng tôi kính đề nghị quý Bộ hoãn ngày phát hành hiệu lực của Thông tư này.

C) Nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng không đáp ứng điều kiện của Điều 6 Khoản 1

Đối với những dự án mới hay dự án mở rộng được quy định như sau: nếu trong giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư có đính kèm danh mục máy móc đã qua sử dụng và giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư (CNĐKĐT) được Cục quản lý (Cơ quan đăng ký đầu tư) cấp, thì có thể nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng không đáp ứng điều kiện của Điều 6 Khoản 1. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng sẽ được áp dụng quy định của Điều 6 Khoản 2 cho việc mua máy móc đã qua sử dụng hạng nhỏ mà không phải mở rộng.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

D) Cơ quan giám định

Trong các Cơ quan giám định phát hành giấy chứng nhận, cơ quan giám định nước ngoài (ngoài Việt Nam) chỉ được quy định là cơ quan giám định đã đăng ký kinh doanh với tư cách là cơ quan giám định máy móc theo luật pháp của nước sở tại (Điều 10 Khoản 2a). Trong danh sách các Cơ quan giám định được đăng tải trên trang chủ của quý Bộ ngày 23/6, ví dụ như của Nhật Bản chỉ đăng tải "Hiệp hội Giám định và Đo lường hàng hóa, hàng hải Nhật Bản (Nippon Kaiji Kentei Kyokai) NKKK". Trong thời gian tới, trong trường hợp các cơ quan giám định nước ngoài khác đăng ký, chúng tôi mong muốn quý Bộ sẽ hướng dẫn rõ ràng cả tiêu chuẩn thẩm định cũng như số ngày cần thẩm định.

E) Sản phẩm nhóm 2

Các sản phẩm liệt kê trong Nhóm 2 là nhóm các sản phẩm không cần áp dụng quy định này (Điều 1 Khoản 2e). Tuy nhiên, các mẫu biểu sẽ khác nhau theo quy định của từng Bộ, nên để làm rõ các sản phẩm tương ứng, chúng tôi mong muốn sẽ quy định bằng mã HS.

F) Thành lập đầu mối liên lạc giải đáp thắc mắc về Thông tư này

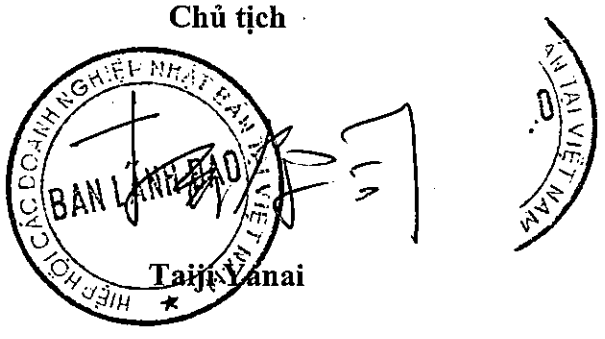
Như đã đề nghị tại buổi gặp mặt lần trước, chúng tôi kính mong quý Bộ quy định rõ các bộ phận đầu mối phụ trách các mảng (liên quan tới đăng ký, hồ sơ, thuế quan v.v) và địa chỉ liên lạc cụ thể, và gửi thông báo chính thức (ví dụ như bằng công văn) để có thể công bố rộng rãi đến các doanh nghiệp Nhật Bản.

Như đã đề cập ở trên, do vẫn còn nhiều điểm đáng quan ngại nên chúng tôi kính đề nghị quý Bộ ban hành những quy định, hướng dẫn chi tiết để làm rõ những nội dung trên, nhằm vận dụng Thông tư này một cách thực tiễn hơn.

Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi luôn mong muốn mạnh mẽ rằng Thông tư này sẽ không làm hạn chế sự đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam. Nếu Thông tư này được thi hành từ ngày 1/7/2016, chúng tôi quan ngại việc áp dụng không được thuận lợi sẽ gây ra nhiều khó khăn trong việc thực hiện, do vậy chúng tôi kính mong quý Bộ cân nhắc các biện pháp nhằm tránh những trở ngại nghiêm trọng đến công tác thực hiện, bao gồm cả việc hoãn thi hành Thông tư này.

Xin trân trọng cám ơn!

Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Chủ tịch



Taiji Yanai

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ;*
- *Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;*
- *Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;*
- *Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF);*
- *Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;*
- *Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh;*
- *Hiệp hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng.*

Tài liệu kèm theo:
- Dự thảo Danh mục máy móc, thiết bị đã qua sử dụng quy định trong giấy CNĐKĐT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Kèm theo Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, ngày ……)

I. NHÀ ĐẦU TƯ

(a) Họ tên:

(b) Trụ sở:

(c) Đăng ký kinh doanh số:
Cấp ngày:
(d) Điện thoại/Fax/Email/Website:

(d)Đại diện pháp lý:
Ngày sinh:
Quốc tịch:
Hộ chiếu số:
Cấp ngày:
Tiêu đề:
Chức vụ:
Địa chỉ thường trú đăng ký:
Địa chỉ thường trú hiện nay:
Điện thoại/Fax/Email

II. ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI NỘI DUNG NHƯ SAU

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án

1.1.Tên dự án:

1.2. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư

2. Mục tiêu dự án:

3. Phạm vi đầu tư:

4. Đề xuất về nhu cầu sử dụng đất (trường hợp dự án có sử dụng đất thuê của nhà nước)

5. Tổng vốn đầu tư dự án:

6. Thời hạn thực hiện dự án:

7. Thời gian thực hiện dự án:

8. Công nghệ, máy móc, thiết bị sử dụng:

8.1. Biểu đồ tiến độ dự kiến:

8.2. Máy móc, thiết bị dự kiến sử dụng cho dự án:
Các máy móc, thiết bị dự kiến sử dụng cho dự án bao gồm:

#	Máy móc, thiết bị	Số lượng	Nước xuất xứ	Mục đích sử dụng	Tình trạng/Năm
1	MMTB A	2	Nhật Bản	Máy ép	2016
	MMTB B	1	Nhật Bản	Máy ép	2016
	MMTB C	6	Nhật Bản	Máy ép phun	2007
	MMTB D	2	Trung Quốc	Cụm máy gia công	2011
	MMTB E	1	Nhật Bản	Máy nghiền	2012
	MMTB F	1	Nhật Bản	Máy nghiền	2012
	Linh phụ kiện	-	Nhật Bản	-	2016

9. Nhu cầu về lao động

10. Đánh giá tác động, ảnh hưởng kinh tế-xã hội của dự án

11. Lý do sử dụng công nghệ *(trường hợp dự án có sử dụng công nghệ trong Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của luật chuyển giao công nghệ)*

12. Giải trình về khả năng đáp ứng các điều kiện điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài (nếu có)

13. Giải pháp xử lý chất thải công nghiệp trong quá trình sản xuất, biện pháp khác

14. An toàn lao động

15. Thiết bị, an toàn phòng cháy, chữa cháy

16. Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án

III. ĐỀ NGHỊ ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

....., ngày .....

Nhà đầu tư

GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Kính gửi: Ban quản lý Khu công nghiệp xx

Nhà đầu tư đề nghị sửa đổi, bổ sung dự án đầu tư theo Quyết định chủ trương đầu tư số xxxx, ngày xxxx, do … cấp, để sửa đổi, bổ sung giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư cho Dự án xxxx, nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

a) Tên:

(B) Trụ sở:

(c) Đăng ký kinh doanh số:
Cấp ngày:
(d) Điện thoại/Fax/Email/Website

(e) Đại diện pháp lý:
Ngày sinh:
Quốc tịch:
Hộ chiếu số:
Cấp ngày:
Chức vụ:
Địa chỉ thường trú đăng ký:
Địa chỉ thường trú hiện nay:
Điện thoại/Fax/Email

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Tên đơn vị
2. Mã số doanh nghiệp

III. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ:

1. Sửa đổi, bổ sung lần đầu:
- Nội dung của Quyết định chủ trương đầu tư: xxxx
- Đăng ký sửa đổi, bổ sung về: xxx
- Cơ sở, lý do sửa đổi, bổ sung: xxxxx
2. Sửa đổi, bổ sung lần tiếp theo: xxxx

IV. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Chúng tôi xin đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư: "....." với nội dung như sau:

1. Giấy Chứng nhận Đầu tư/Chứng nhận Đăng ký Đầu tư/Giấy phép Đầu tư/Đăng ký kinh doanh đã cấp:

TT	Họ tên	Văn bản số/Mã số Dự án	Cấp ngày	Cơ quan ban hành	Ghi chú *(Hợp lệ/Không hợp lệ)*
1					

2. Nội dung điều chỉnh:

2.1. Nội dung 1:

- Nội dung trước điều chỉnh:

Máy móc, thiết bị sử dụng cho Dự án.

#	Máy móc, thiết bị	Số lượng	Nước xuất xứ	Mục đích sử dụng	Tình trạng/Năm
1	MMTB A	2	Nhật Bản	Máy ép	2016
	MMTB B	1	Nhật Bản	Máy ép	2016
	MMTB C	6	Nhật Bản	Máy ép phun	2007
	MMTB D	2	Trung Quốc	Cụm máy gia công	2011
	MMTB E	1	Nhật Bản	Máy nghiền	2012
	MMTB F	1	Nhật Bản	Máy nghiền	2012
	Linh phụ kiện	-	Nhật Bản	-	2016

- Nội dung sau điều chỉnh:

Máy móc, thiết bị sử dụng cho Dự án.

#	Máy móc, thiết bị	Số lượng	Nước xuất xứ	Mục đích sử dụng	Tình trạng/Năm
1	MMTB A	2	Nhật Bản	Máy ép	2016
	MMTB B	1	Nhật Bản	Máy ép	2016
	MMTB C	6	Nhật Bản	Máy ép phun	2007
	MMTB D	2	Trung Quốc	Cụm máy gia công	2011
	MMTB E	1	Nhật Bản	Máy nghiền	2012
	MMTB F	1	Nhật Bản	Máy nghiền	2012
	Linh phụ kiện		Nhật Bản	-	2016
2	MMTB G	2	Nhật Bản	Máy ép	2016

	MMTB H	1	Hàn Quốc	Máy cán	2002
	MMTB I	2	Nhật Bản	Máy cán	2003
	MMTB J	1	Nhật Bản	Máy cắt dây	1995
	MMTB K	1	Nhật Bản	Máy nghiền	2016
	MMTB L	1	Nhật Bản	Máy ép phun	2016
	Linh phụ kiện	-	Nhật Bản	-	2016

- Giải thích:

3. Các tài liệu khác liên quan đến nội dung điều chỉnh: ***(nếu có)***

-

V. CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

a) Cam kết về độ chính xác của các nội dung trong hồ sơ;

b) Cam kết tuân thủ chặt chẽ luật định của Việt Nam ghi trong giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư.

VI. TÀI LIỆU KÈM THEO

1. Các văn bản của Luật Đầu tư;
2. Bản sao Quyết định chủ trương đầu tư đã ban hành, giấy Chứng nhận Đầu tư/Chứng nhận Đăng ký Đầu tư/Giấy phép Đầu tư/Giấy phép Kinh doanh đã cấp.

....., ngày .....

Nhà đầu tư

(Ký tên, đóng dấu)